

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Bundesverfassungsgericht, Erster Senat, Drei-Richter-Kammer (Kammer fuer Verfassungsbeschwerden), Aktenzeichen 1 BvR 2317/26. Die Sache ist der Kammer im Verfahren der Vorpruefung zugewiesen.

Verfahrensart

Verfassungsbeschwerde einer natuerlichen Person nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a GG, Paragraphen 13 Nummer 8a, 90 ff. BVerfGG gegen Akte der oeffentlichen Gewalt (zwei fachgerichtliche Entscheidungen). Vor dem Bundesverfassungsgericht besteht kein Anwaltszwang; die Beschwerdefuehrerin ist gleichwohl anwaltlich vertreten (Paragraf 22 Absatz 1 BVerfGG).

Beteiligte

Beschwerdefuehrerin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Klaegerin und Berufungsbeklagte des fachgerichtlichen Ausgangsverfahrens.

Angegriffene Hoheitsakte:

- Urteil des Landgerichts Musterstadt vom 14.01.2026, Geschaeftsnummer 5 S 142/25 (Berufungsurteil).
- Beschluss des Landgerichts Musterstadt vom 03.03.2026, Geschaeftsnummer 5 S 142/25 (Zurueckweisung der Anhoerungsruege nach Paragraf 321a ZPO).

Aeusserungsberechtigte: die Landesregierung des betroffenen Landes (Paragraf 94 Absatz 4 BVerfGG); ferner besteht Gelegenheit zur Aeusserung fuer den Gegner des Ausgangsverfahrens, Konrad Welp, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt (Paragraf 94 Absatz 3 BVerfGG).

Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer die Beschwerdefuehrerin: Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Falk und Kollegen, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt. Wirksame Vollmacht nach Paragraf 22 Absatz 2 BVerfGG liegt schriftlich vor (Anlage zur Beschwerdeschrift).

Streitwert und Bedeutung

Im verfassungsgerichtlichen Verfahren wird kein Streitwert festgesetzt; das Verfahren ist nach Paragraf 34 Absatz 1 BVerfGG grundsaeztlich kostenfrei. Der Streitwert des fachgerichtlichen Ausgangsverfahrens betrug 6.800 Euro. In Betracht kommt eine Auslagenerstattung nach Paragraf 34a Absatz 2 BVerfGG bei stattgebender Entscheidung.

Zustaendigkeit

Zustaendig ist der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts (Geschaeftsverteilung fuer Verfahren mit Schwerpunkt der Verfahrensgrundrechte). Ueber die Annahme und gegebenenfalls die stattgebende Entscheidung entscheidet die Kammer nach Paragraphen 93b, 93c BVerfGG, soweit die Voraussetzungen vorliegen; andernfalls ist dem Senat vorzulegen.

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Die Verfassungsbeschwerde ist innerhalb der Monatsfrist nach Paragraf 93 Absatz 1 BVerfGG eingegangen und vollstaendig begruendet. Die Akten des Ausgangsverfahrens sind beigezogen. Die Vorpruefung in der Kammer ist eingeleitet; das Votum des wissenschaftlichen Mitarbeiters mit Entscheidungsvorschlag steht aus. Ueber eine Aeusserung der Landesregierung ist verfuegt.

Verfassungsbeschwerde

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Bundesverfassungsgericht, Schlossbezirk 3, 76131 Karlsruhe

In dem Verfassungsbeschwerdeverfahren der Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Beschwerdefuehrerin, Verfahrensbevollmaechtigte Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, erhebe ich namens und in Vollmacht der Beschwerdefuehrerin Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Landgerichts Musterstadt vom 14.01.2026, Geschaeftsnummer 5 S 142/25, sowie gegen den Beschluss desselben Gerichts vom 03.03.2026, Geschaeftsnummer 5 S 142/25.

Antraege

1. Es wird festgestellt, dass das Urteil des Landgerichts Musterstadt vom 14.01.2026, Geschaeftsnummer 5 S 142/25, und der Beschluss desselben Gerichts vom 03.03.2026 die Beschwerdefuehrerin in ihrem Grundrecht aus Artikel 103 Absatz 1 GG verletzen.
2. Das Urteil und der Beschluss werden aufgehoben; die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das Landgericht Musterstadt zurueckverwiesen.
3. Dem Land werden die notwendigen Auslagen der Beschwerdefuehrerin auferlegt (Paragraf 34a Absatz 2 BVerfGG).

Sachverhalt

Die Beschwerdefuehrerin war Klaegerin eines zivilrechtlichen Schadensersatzprozesses gegen Herrn Konrad Welp wegen eines Verkehrsunfalls. Das Amtsgericht Musterstadt gab der Klage mit Urteil vom 12.06.2025 ueberwiegend statt. Auf die Berufung des Beklagten wies das Landgericht Musterstadt die Klage mit dem angegriffenen Urteil vom 14.01.2026 vollstaendig ab.

Die Berufungsabweisung stuetzte sich tragend darauf, dass die Beschwerdefuehrerin den von ihr behaupteten Vorrang im Kreisverkehr nicht bewiesen habe. Die Beschwerdefuehrerin hatte hierzu bereits in erster Instanz und erneut mit Berufungserwiderungsschriftsatz vom 20.11.2025 den unfallaufnehmenden Polizeibeamten Markus Beil als Zeugen fuer den Unfallhergang benannt (Anlage Bf 2). Das Landgericht hat diesen Zeugen nicht vernommen und sich mit dem Beweisantritt in den Urteilsgruenden mit keinem Wort befasst. In den Entscheidungsgruenden heisst es lediglich, ein Beweis fuer den Vorrang sei nicht angetreten worden.

Diese Feststellung ist aktenwidrig. Der Beweisantritt findet sich ausdruuecklich auf Seite 4 des Schriftsatzes vom 20.11.2025 (Anlage Bf 2). Das Landgericht hat damit einen entscheidungserheblichen, rechtzeitig angebotenen Beweis uebergangen und den hierauf bezogenen Vortrag nicht zur Kenntnis genommen.

Die Beschwerdefuehrerin hat hiergegen fristgerecht Anhoerungsruege nach Paragraf 321a ZPO erhoben (Schriftsatz vom 28.01.2026, Anlage Bf 3). Das Landgericht hat die Anhoerungsruege mit Beschluss vom 03.03.2026 (Anlage Bf 4) als unbegrueundet zurueckgewiesen; das Gericht habe den Vortrag zur Kenntnis genommen, ihn aber fuer unerheblich gehalten, ohne auf den Beweisantritt einzugehen.

Das Berufungsurteil wurde der Beschwerdefuehrerin am 16.01.2026 zugestellt, der Zurueckweisungsbeschluss am 05.03.2026. Die Verfassungsbeschwerde wird innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zurueckweisungsbeschlusses erhoben (Paragraf 93 Absatz 1 BVerfGG).

Beschwerdegruende

Die angegriffenen Entscheidungen verletzen den Anspruch der Beschwerdefuehrerin auf rechtliches Gehoer aus Artikel 103 Absatz 1 GG.

Artikel 103 Absatz 1 GG verpflichtet das Gericht, das Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwaeugung zu ziehen. Geht ein Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer zentralen Frage des Verfahrens in den Entscheidungsgruenden nicht ein, laesst dies auf die Nichtberuecksichtigung des Vortrags schliessen, sofern er nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert war. Das Uebergehen eines rechtzeitig und formgerecht angebotenen, erheblichen Beweisantritts verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehoer, wenn die Nichtberuecksichtigung im Prozessrecht keine Stuetze findet.

So liegt es hier. Der Vorrang im Kreisverkehr war nach dem Rechtsstandpunkt des Landgerichts gerade die tragende und allein streitentscheidende Tatsache. Der Zeuge Beil war zu eben dieser Tatsache benannt. Das Landgericht hat den Beweisantritt nicht nur unbeachtet gelassen, sondern in den Gruenden aktenwidrig ausgefuehrt, ein Beweis sei nicht angetreten worden. Eine prozessrechtliche Stuetze fuer dieses Uebergehen besteht nicht; der Beweisantritt war weder verspaetet noch unsubstantiiert.

Die Entscheidung beruht auf dem Verstoss. Es ist nicht auszuschliessen, dass das Landgericht bei Vernehmung des Zeugen Beil zu einer anderen Beweiswuerdigung und damit zu einem anderen Ergebnis gelangt waere (Beruhenszusammenhang).

Der Beschluss vom 03.03.2026 perpetuiert den Gehoersverstoss, weil er sich erneut nicht mit dem uebergangenen Beweisantritt auseinandersetzt.

Beweisangebote und Belege

- Zum uebergangenen Beweisantritt: Schriftsatz vom 20.11.2025, Seite 4 (Anlage Bf 2).
- Zur Erhebung und Zurueckweisung der Anhoerungsruege: Anlagen Bf 3 und Bf 4.
- Zur Aktenwidrigkeit der Urteilsfeststellung: Berufungsurteil vom 14.01.2026 (Anlage Bf 1) im Abgleich mit Anlage Bf 2.

Anlagenverzeichnis

- Anlage Bf 1: Urteil des Landgerichts Musterstadt vom 14.01.2026, 5 S 142/25.
- Anlage Bf 2: Berufungserwidrungsschriftsatz der Beschwerdefuehrerin vom 20.11.2025 mit Beweisantritt.
- Anlage Bf 3: Anhoerungsruege nach Paragraf 321a ZPO vom 28.01.2026.
- Anlage Bf 4: Beschluss des Landgerichts Musterstadt vom 03.03.2026 ueber die Zurueckweisung der Anhoerungsruege.
- Schriftliche Verfahrensvollmacht nach Paragraf 22 Absatz 2 BVerfGG.

Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

Stellungnahme der Landesregierung

Justizministerium des Landes, Verfassungsprozessuale Angelegenheiten, Aktenzeichen JM-VB-0042-26

An das Bundesverfassungsgericht, Erster Senat, 3. Kammer, zum Verfahren 1 BvR 2317/26

Auf die Gelegenheit zur Aeusserung nach Paragraph 94 Absatz 4 BVerfGG nimmt die Landesregierung wie folgt Stellung. Sie regt an, die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung anzunehmen, hilfsweise sie als unbegrundet zurueckzuweisen.

Zur Zulaessigkeit

Die Verfassungsbeschwerde duerfte bereits unzulaessig sein. Die Beschwerdefuehrerin habe den Rechtsweg zwar formal erschoept, ruege aber der Sache nach allein die Beweiswuerdigung des Fachgerichts. Die Wuerdigung, ob ein bestimmter Vortrag erheblich sei, obliege dem Fachgericht und sei der verfassungsgerichtlichen Pruefung weitgehend entzogen. Die Substantiierungsanforderungen nach Paragraphen 92, 23 Absatz 1 BVerfGG seien nicht erfuehrt, soweit die Beschwerdefuehrerin nicht darlege, dass das Gericht ihren Vortrag ueberhaupt nicht zur Kenntnis genommen habe; das Schweigen der Urteilsgruende zu einem einzelnen Beweisantritt belege dies nicht.

Zur Begruendetheit

In der Sache liege kein Gehoersverstoss vor. Das Gericht sei nicht verpflichtet, jeden einzelnen Beweisantritt in den Urteilsgruenden ausdruuecklich zu bescheiden. Aus dem Zurueckweisungsbeschluss vom 03.03.2026 ergebe sich, dass das Gericht den Vortrag der Beschwerdefuehrerin sehr wohl zur Kenntnis genommen habe; es habe den Zeugenbeweis lediglich fuer nicht entscheidungserheblich gehalten, weil es seine Ueberzeugung bereits aus den Lichtbildern und der Endstellung der Fahrzeuge gebildet habe. Eine etwaige Fehlbeurteilung der Erheblichkeit waere ein einfachrechtlicher Rechtsanwendungsfehler, der die Schwelle eines spezifischen Verfassungsverstosses nicht erreiche.

Beweisangebote und Hinweise

- Zur behaupteten Kenntnisnahme des Vortrags: Beschluss vom 03.03.2026 (Anlage Bf 4), dort die Ausfuehrungen zur Beweiswuerdigung.
- Die Landesregierung weist darauf hin, dass die Frage, ob das Uebergehen eines zur tragenden Tatsache benannten Zeugen einen Gehoersverstoss begruendet, anhand der beigezogenen Fachakten zu klaeren ist; insoweit wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Im Auftrag, gezeichnet Ministerialrat Dr. Sommer

Anlage Bf 1 — Berufungsurteil des Landgerichts Musterstadt

Landgericht Musterstadt, 5. Zivilkammer, Geschäftsnummer 5 S 142/25

Urteil vom 14.01.2026 (Auszug fuer die Akte)

Tenor

1. Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil des Amtsgerichts Musterstadt vom 12.06.2025, Geschäftsnummer 12 C 145/25, abgeändert und die Klage abgewiesen.
2. Die Klagerin trägt die Kosten des Rechtsstreits beider Instanzen.

Aus den Entscheidungsgründen (Auszug)

Die zulaessige Berufung ist begründet. Die Klage ist unbegründet, weil die Klagerin den von ihr behaupteten Unfallhergang nicht bewiesen hat.

Die Klagerin trägt die Beweislast fuer den von ihr behaupteten Vorrang im Kreisverkehr. Diesen Beweis hat sie nicht gefuehrt. Ein Beweis fuer den behaupteten Vorrang ist nicht angetreten worden. Die Kammer hat sich ihre Ueberzeugung auf der Grundlage der Lichtbilder und der Endstellung der Fahrzeuge gebildet; danach lasse sich ein Vorrangverstoss des Beklagten nicht feststellen.

Auf die nicht angepasste Geschwindigkeit der Klagerin kommt es nach allem nicht mehr an.

Anlage Bf 2 — Berufungserwiderungsschriftsatz mit Beweisantritt

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Landgericht Musterstadt, 5. Zivilkammer, Geschäftsnummer 5 S 142/25

Berufungserwiderung vom 20.11.2025 (Auszug, Seite 4)

Auszug Seite 4

Die Klaegerin und Berufungsbeklagte bleibt dabei, dass sie sich bereits im Kreisverkehr befand, als der Beklagte ohne Beachtung ihres Vorrangs aus der Bahnhofstrasse einfuhr.

Beweis: Zeugnis des unfallaufnehmenden Polizeibeamten Markus Beil, zu laden ueber die Polizeiinspektion Musterstadt, zum gesamten Unfallhergang und insbesondere dazu, dass sich die Klaegerin bei Einfahrt des Beklagten bereits im Kreis befand und der Beklagte ohne anzuhalten eingefahren ist.

Der Zeuge hat den Unfall unmittelbar nach dem Geschehen aufgenommen, die Endstellung gesichert und die Angaben beider Beteiligten protokolliert. Seine Vernehmung ist zur Aufklaerung des Vorrangs unerlaesslich, weil sich aus der blossen Endstellung der Fahrzeuge keine sichere Aussage zum Hergang ergibt.

Anlage Bf 3 — Anhoerungsruege nach Paragraf 321a ZPO

Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Landgericht Musterstadt, 5. Zivilkammer, Geschaeftsnummer 5 S 142/25

Anhoerungsruege vom 28.01.2026

Antrag

Das Verfahren wird fortgefuehrt; unter Aufhebung des Urteils vom 14.01.2026 ist erneut zu verhandeln und zu entscheiden.

Begrueendung

Das Urteil verletzt den Anspruch der Klaegerin auf rechtliches Gehoer aus Artikel 103 Absatz 1 GG in entscheidungserheblicher Weise.

Die Kammer fuehrt auf Seite 6 des Urteils aus, ein Beweis fuer den Vorrang sei nicht angetreten worden. Das trifft nicht zu. Mit Schriftsatz vom 20.11.2025, Seite 4, ist der unfallaufnehmende Polizeibeamte Markus Beil ausdruuecklich als Zeuge zum Unfallhergang und zum Vorrang benannt worden. Die Kammer hat diesen Beweisantritt uebergangen und sich mit ihm in den Gruenden nicht befasst.

Der Verstoss ist entscheidungserheblich. Der Vorrang war nach dem Rechtsstandpunkt der Kammer die allein streitentscheidende Tatsache. Bei Vernehmung des Zeugen haette die Kammer zu einer anderen Ueberzeugung gelangen koennen.

Die Anhoerungsruege ist binnen zwei Wochen nach Kenntnis von der Gehoersverletzung erhoben (Paragraf 321a Absatz 2 ZPO); das Urteil wurde am 16.01.2026 zugestellt.

Dr. Falk, Rechtsanwaeltin

Anlage Bf 4 — Beschluss ueber die Zurueckweisung der Anhoerungsruege

Landgericht Musterstadt, 5. Zivilkammer, Geschaeftsnummer 5 S 142/25

Beschluss vom 03.03.2026

Tenor

Die Anhoerungsruege der Klaegerin gegen das Urteil vom 14.01.2026 wird auf ihre Kosten zurueckgewiesen.

Aus den Gruenden (Auszug)

Die Anhoerungsruege ist zulaessig, aber unbegrundet. Ein entscheidungserheblicher Verstoss gegen den Anspruch auf rechtliches Gehoer liegt nicht vor.

Die Kammer hat das gesamte Vorbringen der Klaegerin zur Kenntnis genommen und in Erwaegung gezogen. Sie hat sich ihre Ueberzeugung zum Unfallhergang auf der Grundlage der Lichtbilder und der Endstellung der Fahrzeuge gebildet. Auf eine Vernehmung weiterer Personen kam es danach nicht an.

Aus Artikel 103 Absatz 1 GG folgt keine Pflicht, jeden Beweisantritt in den Urteilsgruenden ausdruücklich zu bescheiden. Die Beweiswuerdigung ist Sache des Tatgerichts.

Verfuegung der Kammer und Stellungnahmeverfahren

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Verfuegung der Berichterstatterin

1. Die Akten des Ausgangsverfahrens des Landgerichts Musterstadt, Geschaeftsnummer 5 S 142/25, sowie des Amtsgerichts Musterstadt, Geschaeftsnummer 12 C 145/25, werden beigezogen (Paragraf 94 Absatz 5 BVerfGG in Verbindung mit dem Untersuchungsgrundsatz). Festzustellen ist insbesondere, ob der Beweisantritt zum Zeugen Beil im Schriftsatz vom 20.11.2025 enthalten ist und ob das Berufungsgericht ihn in den Gruenden behandelt hat.
2. Der Landesregierung wird Gelegenheit zur Aeusserung gegeben (Paragraf 94 Absatz 4 BVerfGG). Die Stellungnahme liegt vor (02-stellungnahme-landesregierung.md).
3. Dem Gegner des Ausgangsverfahrens, Herrn Konrad Welp, wird die Verfassungsbeschwerde zur Kenntnis gebracht und Gelegenheit zur Aeusserung gegeben (Paragraf 94 Absatz 3 BVerfGG).
4. Der Beschwerdefuehrerin wird Gelegenheit gegeben, auf die Stellungnahme der Landesregierung binnen drei Wochen zu erwidern.

Hinweis der Kammer

Die Kammer weist auf folgende Pruefungsschwerpunkte hin, ohne der Entscheidung vorzugreifen.

1. Massgeblich fuer die Substantiierung nach Paragrafen 92, 23 Absatz 1 BVerfGG ist, ob die Beschwerdefuehrerin den uebergangenen Beweisantritt und dessen Entscheidungserheblichkeit konkret aus den vorgelegten Unterlagen aufzeigt. Die Vorlage des Schriftsatzes vom 20.11.2025 und des Berufungsurteils im Abgleich genuegt hierfuer nach vorlaeufiger Einschaetzung.
2. Fuer die Rechtswegerschoepfung und die Subsidiaritaet nach Paragraf 90 Absatz 2 BVerfGG ist die Anhoerungsruege nach Paragraf 321a ZPO der statthafte und gebotene fachgerichtliche Rechtsbehelf gegen eine Gehoersverletzung; er ist erschoeppt.
3. In der Begruendetheit ist zu klaeren, ob das Schweigen der Urteilsgruende zu einem zur tragenden Tatsache benannten Zeugen auf eine Nichtberuecksichtigung schliessen laesst und ob eine prozessrechtliche Stuetze fuer das Uebergehen bestand.

Stellungnahmeverfuegung

Nach Eingang der Aeusserungen und der beigezogenen Akten ist der Entwurf des Votums mit Tenorvorschlag (08-votum-mit-tenorvorschlag.md) vorzulegen. Sollte sich ein Gehoersverstoss bestaetigen, ist eine stattgebende Kammerentscheidung nach Paragraf 93c BVerfGG zu pruefen; andernfalls eine Nichtannahme nach Paragraf 93b in Verbindung mit Paragraf 93a BVerfGG. Saemtliche Ausgaben sind als Vorschlag zur richterlichen Pruefung zu kennzeichnen.

Votum mit Tenorvorschlag

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt das Ergebnis der Aktenbeiziehung (der Beweisantritt zum Zeugen Beil ist im Schriftsatz vom 20.11.2025 enthalten und im Berufungsurteil nicht behandelt) und dient als Tenor- und Begründungsgeruest fuer eine stattgebende Kammerentscheidung. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

In dem Verfahren ueber die Verfassungsbeschwerde der Frau Hildegard Sauer, Verfahrensbevollmaechtigte Rechtsanwaeltin Dr. Petra Falk, gegen das Urteil des Landgerichts Musterstadt vom 14.01.2026 und den Beschluss desselben Gerichts vom 03.03.2026, Geschaeftsnummer jeweils 5 S 142/25, Aktenzeichen des Bundesverfassungsgerichts 1 BvR 2317/26.

Tenorvorschlag

1. Das Urteil des Landgerichts Musterstadt vom 14.01.2026 und der Beschluss desselben Gerichts vom 03.03.2026, jeweils Geschaeftsnummer 5 S 142/25, verletzen die Beschwerdefuehrerin in ihrem Grundrecht aus Artikel 103 Absatz 1 GG.
2. Das Urteil wird aufgehoben. Die Sache wird an das Landgericht Musterstadt zurueckverwiesen.
3. Das Land hat der Beschwerdefuehrerin ihre notwendigen Auslagen zu erstatten (Paragraf 34a Absatz 2 BVerfGG).

Sachverhalt

Die Beschwerdefuehrerin wendet sich gegen ein Berufungsurteil im Zivilrechtsstreit und gegen die Zurueckweisung ihrer Anhoerungsruege. Das Landgericht hat ihre Klage abgewiesen, weil sie den von ihr behaupteten Vorrang im Kreisverkehr nicht bewiesen habe; ein Beweis sei nicht angetreten worden. Die Beschwerdefuehrerin hatte den unfallaufnehmenden Polizeibeamten als Zeugen zum Vorrang benannt (Anlage Bf 2). Die Anhoerungsruege wies das Landgericht zurueck.

Gruende

Zulaessigkeit

Die Verfassungsbeschwerde ist zulaessig.

Die Beschwerdefuehrerin ist beschwerdebefugt; sie ruegt eine moegliche Verletzung ihres grundrechtsgleichen Rechts aus Artikel 103 Absatz 1 GG und ist durch die angegriffenen Entscheidungen selbst, gegenwaertig und unmittelbar betroffen (Paragraf 90 Absatz 1 BVerfGG).

Die Beschwerde ist hinreichend substantiiert (Paragrafen 92, 23 Absatz 1 BVerfGG). Die Beschwerdefuehrerin legt den uebergangenen Beweisantritt durch Vorlage des Schriftsatzes vom 20.11.2025 (Anlage Bf 2) und des Berufungsurteils (Anlage Bf 1) konkret dar und zeigt dessen Entscheidungserheblichkeit auf.

Der Rechtsweg ist erschoept und dem Grundsatz der Subsidiaritaet ist genuegt (Paragraf 90 Absatz 2 BVerfGG). Gegen die geruegte Gehoersverletzung war die Anhoerungsruege nach Paragraf 321a ZPO der statthafte und gebotene fachgerichtliche Rechtsbehelf; die Beschwerdefuehrerin hat ihn ergriffen und ausgeschoept.

Die Monatsfrist nach Paragraph 93 Absatz 1 BVerfGG ist gewahrt; die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Zurueckweisungsbeschlusses vom 03.03.2026 erhoben.

Annahme

Die Annahme ist zur Durchsetzung des Grundrechts der Beschwerdefuehrerin aus Artikel 103 Absatz 1 GG angezeigt (Paragraph 93a Absatz 2 Buchstabe b BVerfGG). Die Verfassungsbeschwerde ist nach den unter der Begruendetheit dargelegten Massstaeben offensichtlich begruendet, sodass die Voraussetzungen einer stattgebenden Kammerentscheidung nach Paragraph 93c Absatz 1 BVerfGG vorliegen; die massgeblichen verfassungsrechtlichen Fragen sind durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geklaert.

Begruendetheit

Die Verfassungsbeschwerde ist begruendet. Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die Beschwerdefuehrerin in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehoer aus Artikel 103 Absatz 1 GG.

Artikel 103 Absatz 1 GG verpflichtet das Gericht, das Vorbringen der Beteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwaeugung zu ziehen. Geht das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags zu einer zentralen Frage nicht ein, laesst dies auf die Nichtberuecksichtigung schliessen, sofern der Vortrag nicht nach dem Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder offensichtlich unsubstantiiert war. Das Uebergehen eines rechtzeitig und formgerecht angebotenen, erheblichen Beweisantritts ohne prozessrechtliche Stuetze verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehoer.

Diese Voraussetzungen liegen vor. Der Vorrang im Kreisverkehr war nach dem ausdruecklichen Rechtsstandpunkt des Landgerichts die allein streitentscheidende Tatsache. Hierzu war der Zeuge Beil rechtzeitig und formgerecht benannt (Anlage Bf 2). Das Landgericht hat den Beweisantritt nicht beschieden und in den Gruenden aktenwidrig festgestellt, ein Beweis sei nicht angetreten worden. Eine prozessrechtliche Stuetze fuer dieses Uebergehen besteht nicht; der Beweisantritt war weder verspaetet noch unsubstantiiert. Der Zurueckweisungsbeschluss vom 03.03.2026 hat den Verstoss nicht geheilt, sondern perpetuiert, weil er sich mit dem Beweisantritt erneut nicht befasst.

Die Entscheidung beruht auf dem Verstoss. Es ist nicht auszuschliessen, dass das Landgericht nach Vernehmung des Zeugen zu einer anderen Beweiswuerdigung und damit zu einem fuer die Beschwerdefuehrerin guenstigeren Ergebnis gelangt waere.

Eine blosser Fehlbeurteilung der Beweiswuerdigung steht dem nicht entgegen. Die Verletzung liegt nicht in der inhaltlichen Wuerdigung, sondern in der vollstaendigen Nichtbefassung mit einem zur tragenden Tatsache angebotenen Beweis; das ist mehr als ein einfacher Rechtsanwendungsfehler.

Folgen

Das Urteil ist aufzuheben und die Sache zurueckzuverweisen (Paragraph 95 Absatz 2 BVerfGG). Auf den Zurueckweisungsbeschluss vom 03.03.2026 kommt es daneben nicht mehr gesondert an; er wird gegenstandslos. Die Auslagenentscheidung folgt aus Paragraph 34a Absatz 2 BVerfGG.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ist ein Rechtsmittel nicht gegeben (Paragraph 90 Absatz 1 und Paragraph 93 BVerfGG; die Entscheidung ist nach Paragraph 31 Absatz 1 BVerfGG bindend). Eine Rechtsmittelbelehrung entfaellt daher.

Kennzeichnung

Vorschlag zur richterlichen Pruefung. Die Annahmeentscheidung und die stattgebende Entscheidung trifft die Kammer; bei fehlender Klaerung grundsatzlicher Fragen ist dem Senat vorzulegen.